وزوال العذر اتفاقا على الصحيح والخلاف فيمن نذر أن يصوم شهرا اذا برئ ثم برئ يوما يلزمه الايصاء بالاطعام لجميع الشهر عندهما وعند محمد قضى ما صح فيه (ولا يشترط التتابع في القضاء) لاطلاق النص لكن المستحب التتابع وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة الى الخير وبراءة الذمة * تنبيه * اربعة متتابعة بالنص اداء رمضان وكفارة الظهار والقتل واليمين والمخير فيه قضاء رمضان وفدية الحلق لاذى برأس المحرم والمتعة والقران بجزاء الصيد وثلاثة لم تذكر في القرآن وثبتت بالاخبار صوم كفارة الافطار عمدا في رمضان وهو متتابع والتطوع مخير فيه والنذر وهو على أقسام اما ان ينذر أياما متتابعة معينة أو غير معينة بخصوصها ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف وهو متتابع وان لم ينص عليه الا ان يصرح بعدم التتابع في النذر (فان جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت (قدم) الاداء (على القضاء) شرعا حتى لو نواه عن القضاء لا يقع الا عن الاداء كما تقدم (ولا فدية بالتأخير اليه) لاطلاق النص (ويجوز الفطر لشيخ فان ويجوز فانية) سمي فانيا لانه قرب الى الفناء أو فنيت قوته وعجز عن الاداء (وتلزمهما الفدية وكذا من عجز عن نذر لا بد لا لغيرهم من ذوي الاعذار لكل يوم نصف صاع من بر) أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفانية الى الموت ولو كان مسافرا ومات قبل الاقامة

والاجنبي في جواز التبرع سواء ولو صام وليه عنه أو صلى لا يصح لحديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد أفاده السيد (قوله وزوال العذر) عطف على الاقامة (قوله اتفاقا) أي بين الشيخين ومحمد (قوله والخلاف فيمن الخ) مبتدأ وخبر أي لا خلاف في المسئلة السابقة وانما الخلاف في صورة النذر (قوله ثم برئ يوما) حكم ما زاد على اليوم كاليوم (قوله وعدم التأخير) أي بعد زوال العذر (قوله وبراءة الذمة) عطف على الخبر (قوله والقتل) أي الخطأ (قوله واليمين) انما اشترط فيها التتابع لان ابن مسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة وهي قراءة مشهورة يجوز بها الزيادة على الكتاب (قوله وفدية الحلق لاذى برأس المحرم) اي حال كونه لاذى حصل برأس المحرم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك (قوله والمتعة والقران) بالرفع عطفا على قضاء اي وصوم المتعة والقران لمن لم يجد دم الشكر فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه (قوله وجزاء الصيد) المقتول حال الاحرام او في الحرم (قوله اما ان ينذر اياما متتابعة) هو بكسر الذال وضمها كما في القاموس وسيأتي للشرح واما النذر الرباعي فهو بمعنى اعلم وحذر وخوف (قوله او غير معينة بخصوصها) يعني ان المدار على ذكر التتابع سواء عين كشهر رجب متتابعا مثلا او لم يعين كشهر متتابع مثلا لكن ان افطر يوما في الاول قضاه بلا استقبال لئلا يقع كله في غير الوقت وفي الثاني يستقبل لانه اخل بالوصف كما في التنوير وشرحه من عوارض الصوم وفي شرح السيد وقدمنا ان كل كفارة شرع فيها العتق كان التتابع شرطا في صومها ومالا فلا ولا خلاف في وجوب التتابع في كفارة رمضان كما لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وهو صوم المتعة وكفارة الحلق وجزاء الصيد وقضاء رمضان (قوله كما تقدم) من أنه معيار لا يسع غيره (قوله لاطلاق النص) وهو قوله تعالى فعدة من أيام أخر (قوله لشيخ فان) هو الذي كل يوم في نقص الى أن يموت وانما لزمته باعتبار شهوده الشهر وأيسه للعرج وأفاد القهستاني عن الكرماني أن المريض اذا تحقق اليأس من الصحة أي صحة يقدر معها على الصوم فعليه الفدية لكل يوم وان لم يقدر على الصوم لشدة الحر أفطر ويقضيه في الشتاء كما في البحر (قوله لانه قرب الى الفناء) ففيه مجاز الاول (قوله أو فنيت قوته) أي التي يتمكن بها من الصيام وعليه فهو حقيقة (قوله وتلزمهما الفدية) ثم ان شاء أعطى في أول رمضان وان شاء أعطى في آخره ولا يشترط في المدفوع اليه العدد (قوله وكذا من عجز الخ) الاولى حذفه لان المصنف ذكره صريحا بعد بمعناه أنه عجز عن انهاء الصوم الذي لزمه بنذر الابد (قوله لا لغيرهم من ذوي الاعذار) كالحامل والمرضع والمريض والمسافر فانهم لا يقدرون لعدم ورود نص فيهم والاولى حذف اللام لان المعنى لا تلزم غيرهم (قوله لكل يوم نصف صاع) لو قال وتلزمهما الفدية كالفطرة لكان أخصر وأشمل (قوله بشرط دوام عجز الفاني والفانية) فتى قدرا قضيا (قوله ومات قبل الاقامة) اما اذا اقام فمقتضى ما سبق التفصيل ان